



NOTA INFORMATIVA 13/01-2022

ITEMS OBLIGATORIOS EN DILIGENCIAS POR OCUPACIÓN INMUEBLE

1.- Introducción;

Con el objeto de trabajar de forma coordinada, eficaz, eficiente, así como de forma unificada, a la espera de la próxima publicación del PNT sobre ocupaciones de inmueble que se está trabajando con la jefatura, de forma inmediata se establece lo siguiente;

2.- Tipificación policial de los hechos;

Si bien, el hecho de ocupar un inmueble o mantenerse en el interior del mismo contra la voluntad del legítimo titular, sin violencia, es una acción típica del delito de usurpación de inmueble del artículo 245.2 del Código Penal, por motivos de estadística y seguimiento de los casos, se ha acordado con Mossos d'Esquadra que la tipificación de estos hechos criminales serán tipificados policialmente como;

Al tratarse de una tipificación policial, es decir, implica que la misma no sea la definitiva, sino, que el ministerio fiscal en su escrito de acusación elevará la tipificación definitiva.

3.- Lugar donde objeto de la ocupación;

Se ha detectado que en alguna ocasión, se ha seleccionado el “tipus de punt” como inmueble primera residencia, lo cual sería un error, ya que si nos encontramos con un intento de “ocupación” en un inmueble que es morada, aun siendo segunda residencia, no estaríamos ante un delito leve de ocupación, sino, un delito menos grave de allanamiento de morada.



Es por ello, que siempre que nos encontremos ante un delito de Ocupación de Inmueble (leve)(art. 245.2 CP) la ubicación del hecho será obligatoriamente;

Tipus punt:	001322	Hab. en construcció/No habitat				Mapa
Punt:						Validar

4.- Entrada en vigor;

Que esta Nota Informativa entra en vigor desde el momento de su publicación, con efectos de cumplimentación obligatoria inmediata. Asimismo, ésta deroga las instrucciones que desde la OAC-AT se hubieran establecido sobre esta temática con anterioridad.

En Santa Coloma de Gramenet a 30 de marzo de 2022.

Cap de la OAC
Policía Local Santa Coloma de Gramenet